



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण
EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्रधिकार प्राकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, सोमवार, 6 मार्च, 2000/1922 सका

New Delhi, Monday, 6th March 2000/1922 Saga

புது தில்லி, 2000, மார்ச் 6ஆம் நாள் திங்கட்கிழமை/1922 சக

Ministry of Law, Justice and Company Affairs

(Legislative Department)

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறுவன அலுவல்கள் அமைச்சகம்

(சட்டமியற்றத் துறை)

The translation in Tamil of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24/1958), The Central Industrial Security Force Act, 1968 (50/1968) are hereby published under the Authority of the President and shall be deemed to be the Authoritative Texts thereof in Tamil under Clause (a) Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50/1973).

தொன்மையான நினைவுச்சின்னங்கள், தொல்பொருள் ஆய்விடங்கள் மற்றும் சிதைவுகள் சட்டம், 1958 (24/1958), மையத் தொழில் நிறுவனப் பாதுகாப்புப் படைச் சட்டம், 1968 (50/1968), ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன்பிரிவு 2இன் கூறு (அ) விரிப்படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

[Price Rs 16.00]

**தொன்மையான நினைவுச் சின்னங்கள், தொல்பொருள்
ஆய்விடங்கள் மற்றும் சிதைவுகள் சட்டம், 1958**

(சட்ட எண் 24/1958)

[1958, ஆகஸ்டு 28]

தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொன்மையான வரலாற்று சிறப்புமிக்க நினைவுச் சின்னங்கள், தொல்பொருள் ஆய்விடங்களை மற்றும் சிதைவுகளைப் பேணிக்காப்பதற்கும் தொல்பொருள் அகழாய்வுகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும், சிற்பங்கள், செதுக்குவேலைகள் மற்றும் அதையொத்த பிற பொருள்களைப் பாதுகாப்பதற்கும் வகைசெய்வதற்கான ஒரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் ஒன்பதாவது ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தால் பின்வருமாறு சட்டம் இயற்றப்படுவதாகுதல்:—

முன்னுரை

1. (1) இந்தச் சட்டம், தொன்மையான நினைவுச் சின்னங்கள், தொல்பொருள் ஆய்விடங்கள் மற்றும் சிதைவுகள் சட்டம், 1958 என்று வழங்கப்படும்.

குறுந்தலைப்பு
அளவுகை
மற்றும்
தொடக்கம்.

‘(2) இது இந்தியா முழுவதையும் அளவின்றும்.]

(3) இது, மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக குறித்திடலாகும் தேதியன்று செல்லாற்றல் பெறும்.

2. இந்தச் சட்டத்தில் தறுவாயில் தேவை வேறானாலன்றி:—

பொருள்
வரையறைகள்.

(அ) “தொன்மையான நினைவுச் சின்னம்” என்பது வரலாற்று, தொல்பொருள் ஆய்வு அல்லது கலையியல் சிறப்பு வாய்ந்ததும் ஒரு நூற்றாண்டுக்குக் குறையாமல் இருந்து வந்திருப்பதுமான, கட்டமைப்பு, கட்டுமானம் அல்லது நினைவுச்சின்னம் எதுவும், அல்லது புதைமேடு அல்லது புதைக்குமிடம் எதுவும் அல்லது குகை, பாறைச் சிற்பம், கல்வெட்டு அல்லது ஒற்றைக்கல் சிற்பம் எதுவும் என்றும் பொருள்படும்; மற்றும்

(i) தொன்மையான நினைவுச்சின்னம் ஒன்றின் சிதைவினையும்.

(ii) தொன்மையான நினைவுச்சின்னம் ஒன்றின் இடத்தையும்.

(iii) தொன்மையான நினைவுச்சின்னம் ஒன்றை அடுத்துள்ள நிலத்தில் அத்தகைய நினைவுச் சின்னத்திற்கு வேலியிடுவதற்கு அல்லது அதனைக் காப்பிடுவதற்கு அல்லது பிறவாறு பேணிக்காப்பதற்கு வேண்டுகூறுத்தப்படலாகிற பகுதியையும்.

(iv) தொன்மையான நினைவுச்சின்னம் ஒன்றை அணுகுவதற்கும் அதனை வசதியாகப்பார்வையிடுவதற்குமான வழியையும், உள்ளடக்கும்.

(ஆ) “தொல்பொருள்” என்பது, நூற்றாண்டுகளுக்குக் குறையாமல் இருந்து வந்திருக்கிற,—

(i) நாணயம், சிற்பம், கையெழுத்துப்பிரதி, கல்வெட்டு அல்லது பிற கலை அல்லது கைவினைத்திறன் வேலைப்பாடு எதனையும்,

(ii) கட்டிடம் அல்லது குகை ஒன்றிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட உருப்படி, பொருள் அல்லது சாதனம் எதனையும்,

(iii) பண்டையக் காலத்து அறிவியல், கலை, கைத்தொழில், இலக்கியம், சமயம், மரபு வழக்கங்கள், ஒழுக்கநெறி, அல்லது அரசியலை எடுத்துக் காட்டக்கூடிய உருப்படி, பொருள் அல்லது சாதனம் எதனையும்,

(iv) வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்த உருப்படி, பொருள் அல்லது சாதனம் எதனையும்.

1 தொல்பொருள் மற்றும் கலைக்கல்வெட்டுகள் சட்டம், 1972 (52:1972) இன் பதிவு 33(1) இலிருந்து (2) இல் அடங்கிய மற்றும் அமைக்கப்பட்டது.

- (v) இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக, மைம் அரசாங்கத்தால், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, தொல்பொருள் என விளம்புகை செய்யப்பட்டுள்ள பொருள், உருப்படி, அல்லது சாதனம் எதனையும்,

உள்ளடக்கும்.

(இ) “தொல்பொருள் ஆய்வு அலுவலர்” என்பது, இந்திய அரசாங்கத் தொல்பொருளாய்வுத் துறையைச் சேர்ந்த தொல்பொருளாய்வு உதவிக் கண்காணிப்பாளர் படிநிலைக்குக்குறையாத ஓர் அலுவலர் என்று பொருள்படும்;

(ஈ) “தொல்பொருள் ஆய்விடம் மற்றும் சிதைவுகள்” என்பது, ஒரு நூற்றாண்டுக்குக் குறையாமல் இருந்து வந்திருக்கின்ற, வரலாற்று அல்லது தொல்பொருளாய்வு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அழிபாடுகள் அல்லது வரலாற்றுச் சின்னங்களை, எச்சக் கூறுகளை கொண்டுள்ள அல்லது கொண்டுள்ளதாக தகுமான அளவில் நம்பப்படுகிற பரப்பிடம் எதுவும் என்று பொருள்படும்; மற்றும்—

- (i) அந்தப் பரப்பிடத்திற்கு வேலியிடுவதற்கு அல்லது அதனைக் காப்பிடுவதற்கு அல்லது பிறவாறு பேணிக்காப்பதற்கு வேண்டுறுத்தப்படலாகிற அதனை அடுத்துள்ள நிலத்தின் பகுதி, மற்றும்
- (ii) தொன்மையான நினைவுச் சின்னம் ஒன்றை அணுகுவதற்கும் அதனை வசதியாகப் பார்வையிடுவதற்குமாகிய வழியையும்

உள்ளடக்கும்;

(உ) “தலைமை இயக்குநர்” என்பது, தொல்பொருள் ஆய்வுத் துறைத் தலைமை இயக்குநர் என்று பொருள்படும்; மற்றும் தலைமை இயக்குநரின் கடமைகளைப் புரிவதற்கு மைய அரசாங்கத்தினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ள அலுவலர் எவரையும் உள்ளடக்கும்;

(ஊ) “பேணுதல்” என்பது, அதன் இலக்கண வேறுபாடுகளுடனும் அதன் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சொற்றொடர்களுடனும் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு நினைவுச் சின்னம் ஒன்றிற்கு வேலியிடுதல், காப்பிடுதல், அதைப் பழுதுபார்த்தல், புதுப்பித்தல், தூய்மைச் செய்தல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கும்; மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு நினைவுச் சின்னத்தைப் பேணிப்பாதுகாக்கிற அல்லது அதை வசதியாக அணுகுவதற்கு வழி செய்கிற நோக்கத்திற்காக, தேவைப்படும் செயல் எதனையும் செய்வதையும் உள்ளடக்கும்;

(எ) “சொந்தக்காரர்” என்பது—

- (i) தம் சார்பாகவும், பிற கூட்டுச் சொந்தக்காரர்கள் சார்பாகவும் மேலாண்மை அதிகாரங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கூட்டுச் சொந்தக்காரரையும், அத்தகைய சொந்தக்காரர் எவரின் உரிமை மூலப் பின்னவரையும்
- (ii) மேலாண்மை அதிகாரங்களைச் செலுத்துகிற மேலாளர் அல்லது பொறுப்புக் கட்டளையர் எவரையும், அத்தகைய மேலாளர் அல்லது பொறுப்புக் கட்டளையர் எவரின் பதவியில் பின்னவரையும்

உள்ளடக்கும்;

(ஏ) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளினால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும்;

(ஐ) “பாதுகாக்கப்பட்ட பரப்பிடம்” என்பது, இந்தச் சட்டத்தினாலோ அதன் வழியாலோ தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக விளம்புகை செய்யப்பட்டுள்ள தொல்பொருள் ஆய்விடம் மற்றும் சிதைவுகள் எவையும் என்று பொருள்படும்;

(ஐ) “பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம்” என்பது, இந்தச் சட்டத்தினாலோ அதன் வழியாலோ தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக விளம்புகை செய்யப்பட்டுள்ள தொன்மையான நினைவுச் சின்னம் ஒன்று என்று பொருள்படும்.

[2] (உ) ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தில் செல்லாற்றலில் இல்லாத சட்டம் எதற்குமான இந்தச் சட்டத்திலுள்ள கட்டுகை எதுவும். அந்த மாநிலத்தைப் பொறுத்து, அந்த மாநிலத்தில் அதற்கு நேரினையான சட்டம் எதுவும் செல்லாற்றலில் இருப்பின், அதன் கட்டுகையாகப் பொருள்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.]

ஜம்மு-காஷ்மீர்
மாநிலத்தில்
செல்லாற்றலில்
இல்லாத
சட்டம்
எதனின்
கட்டுகைகளுக்குப்
பொருள்
கொள்ளுதல்.

தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொன்மையான நினைவுச் சின்னங்கள்,
தொல்பொருள் ஆய்விடங்கள் மற்றும் சிதைவுகள்

3. தொன்மையான வரலாற்று நினைவுச் சின்னங்கள், தொல்பொருள் ஆய்விடங்கள் மற்றும் சிதைவுகள் (தேசிய முக்கியத்துவம் குறித்த விளம்புகை) சட்டம், 1951 ஆல் அல்லது மாநிலங்கள் மறு அமைப்புச் சட்டம், 1956இன் பிரிவு 126ஆல் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையென விளம்பப்பட்டிருக்கிற தொன்மையான வரலாற்று நினைவுச் சின்னங்கள், அனைத்தும், தொல்பொருள் ஆய்விடங்கள் மற்றும் சிதைவுகள் அனைத்தும், இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காகத் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையென விளம்பப்படுகிற தொன்மையான வரலாற்று நினைவுச் சின்னங்கள், தொல்பொருள் ஆய்விடங்கள் மற்றும் சிதைவுகளைக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

குறித்த சில
தொன்மையான
நினைவுச்
சின்னங்கள்,
முதலியன
தேசிய
முக்கியத்துவம்
வாய்ந்தவை
களாகக்
கொள்ளப்
படுதல்.

4. (1) பிரிவு 3 இல் உள்ளடங்காத தொன்மையான நினைவுச் சின்னம் அல்லது தொல்பொருள் ஆய்விடம் மற்றும் சிதைவுகள் எவற்றையும் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையென மைய அரசாங்கம் கருதுமிடத்து, அது, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, அத்தகைய தொன்மையான நினைவுச் சின்னத்தை அல்லது தொல்பொருள் ஆய்வுக்கூடத்தை மற்றும் சிதைவுகளை தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையென விளம்புவதற்குத் தனக்குள்ள உட்கருத்து குறித்து இரண்டு மாத அறிவிப்புக் கொடுக்கலாம்; மற்றும் அத்தகைய அறிவிக்கை ஒவ்வொன்றின் படியும், அந்த நினைவுச் சின்னத்திற்கு அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, தொல்பொருள் ஆய்விடம் மற்றும் சிதைவுகளுக்கு அருகிலுள்ள எடுப்பானதோர் இடத்தில் ஒட்டப்படுதல் வேண்டும்.

தொன்மையான
நினைவு
சின்னங்கள்
முதலியவற்றை
தேசிய
முக்கியத்துவம்
வாய்ந்தவையென
விளம்புவதற்கு
மைய
அரசாங்கத்திற்
குள்ள
அதிகாரம்.

(2) அத்தகைய தொன்மையான நினைவுச்சின்னம் அல்லது தொல்பொருள் ஆய்விடம் மற்றும் சிதைவுகள் எதிலும் உரித்தமுடைய நபர் எவரும், அந்த அறிவிக்கைப் பிறப்பிக்கப்பட்ட பின்பு இரண்டு மாதத்திற்குள், அந்த நினைவுச்சின்னம் அல்லது தொல்பொருள் ஆய்விடம் மற்றும் சிதைவுகள் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையென விளம்பப்படுவதை மறுக்கலாம்.

(3) கூறப்பட்ட இரண்டு மாத காலஅளவு கழிவுற்றதன்பேரில், மைய அரசாங்கம், அதனால் பெறப்பட்ட மறுப்புரைகள், எவையேனும் இருப்பின், அவற்றை ஓர்வு செய்த பின்பு, அந்தத் தொன்மையான நினைவுச்சின்னம் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, தொல்பொருள் ஆய்விடம் மற்றும் சிதைவுகள் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையென, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக விளம்பலாம்.

(4) உட்பிரிவு (3) இன்படி வெளியிடப்பட்ட ஓர் அறிவிக்கையானது, அவை விலக்கிக்கொள்ளப்பட்டாலன்றியும் விலக்கிக்கொள்ளப்படுகிறவரையிலும், அது எந்தத் தொன்மையான நினைவுச் சின்னம் அல்லது தொல்பொருள் ஆய்விடம் மற்றும் சிதைவுகளுடன் தொடர்புடையதாயிருக்கிறதோ அந்தத் தொன்மையான நினைவுச்சின்னம் அல்லது தொல்பொருள் ஆய்விடம் மற்றும் சிதைவுகள், இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக, தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்னும் பொருண்மைக்கு அறுதியான சான்றாகும்.

1. தொல்பொருள்கள் மற்றும் கலைக் கருவிகள்கள் சட்டம், 1972 (52:1972) இன் பிரிவு 33(ii) ஆல், பிரிவு 2 (அ) உட்கருத்துப்படி (5-4-1976).

பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச்சின்னங்கள்

பாதுகாக்கப்
பட்ட
நினைவுச்
சின்னத்திற்
குள்ள
உரிமைகளை
ஈட்டுதல்.

5 (1) தலைமை இயக்குநர், மைய அரசாங்கத்தின் ஒப்பளிப்புடன் பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம் எதையும் விலைக்குவாங்கலாம், குத்தகைக்கு எடுக்கலாம் அல்லது கொடையாக அல்லது உயில் வழிக்கொடையாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம்.

(2) பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம் ஒன்றுக்குச் சொந்தக்காரர் ஒருவர் இல்லாதிருக்குமிடத்து, தலைமை இயக்குநர், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, அந்த நினைவுச் சின்னத்தின் காப்பாண்மையை மேற்கொள்ளலாம்.

(3) பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம் எதனின் சொந்தக்காரர், எழுத்துவடிவிலான முறையாவனத்தின் வாயிலாக தலைமை இயக்குநரை அந்த நினைவுச் சின்னத்தின் காப்பாளராக அமர்த்தலாம் மற்றும் தலைமை இயக்குநர், மைய அரசாங்கத்தின் ஒப்பளிப்புடன், அத்தகைய காப்பாண்மையை ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

(4) உட்பிரிவு (3) இன்படியான நினைவுச்சின்னம் ஒன்றின் காப்பாண்மையைத் தலைமை இயக்குநர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும்போது, சொந்தக்காரர் இந்தச் சட்டத்தில் தெரிநிலையாக வகைசெய்யப்பட்டுள்ளவாறு தவிர, அந்த நினைவுச்சின்னத்திற்கு தலைமை இயக்குநர் ஒரு காப்பாளராக அமர்த்தப்பட்டிராதது போன்றே, அதிலுள்ளதும் அதற்கானதுமான அதே சொத்துரிமையை, உரிமையை, உரிமை மூலத்தை மற்றும் உரித்தத்தை உடையவராக இருப்பார்.

(5) உட்பிரிவு (3) இன்படியான நினைவுச் சின்னம் ஒன்றின் காப்பாண்மையைத் தலைமை இயக்குநர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் போது, பிரிவு 6 இன்படி எழுதிக்கொடுக்கப்பட்ட உடன்பாடுகளைப் பொறுத்த இந்தச்சட்டத்தின் வகையங்கள், கூறப்பட்ட உட்பிரிவின்படி செய்துகொள்ளப்பட்ட எழுத்துவடிவிலான உடன்பாடுகளுக்குப் பொருந்துதல் வேண்டும்.

(6) இந்தப் பிரிவில் உள்ள எதுவும் பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம் எதுவும் வழக்காற்றுச் சமய முறைபாடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுவதைப் பாதித்தல் ஆகாது.

பாதுகாக்கப்
பட்ட
நினைவுச்
சின்னத்தை
உடன்பாட்டின்
வாயிலாகப்
பேணிகாத்தல்.

6. (1) மைய அரசாங்கத்தால் அவ்வாறு பணிக்கப்படும் போது, ஆட்சியர், பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச்சின்னம் ஒன்றின் சொந்தக்காரரை, அந்த நினைவுச்சின்னத்தைப் பேணிவருவதற்காக மைய அரசாங்கத்துடன் உடன்பாடு ஒன்றை குறித்துரைக்கப்பட்ட ஒரு காலஅளவிற்குள் செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.

(2) இந்தப் பிரிவின்படியான உடன்பாடு ஒன்று, பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்குமோ அல்லது அவற்றுள் எவற்றிற்குமோ வகைசெய்யலாம்; அவையான:—

(அ) அந்த நினைவுச்சின்னத்தின் பேணுகை;

(ஆ) அந்த நினைவுச்சின்னத்தைக் கைப்பொறுப்பில் வைத்திருத்தலும் அதைக் காத்து நிற்பதற்காக அமர்த்தப்படலாகும் நபர் எவரின் கடமைகளும்;

(இ) (i) நோக்கம் எதற்காகவும், நினைவுச்சின்னத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு,

(ii) நினைவுச்சின்னத்தில் நுழைவதற்காக அல்லது பார்வையிடுவதற்காகக் கட்டணம் எதையும் விதிப்பதற்கு,

(iii) நினைவுச்சின்னத்தை அழிப்பதற்கு, அகற்றுவதற்கு, மாற்றியமைப்பதற்கு அல்லது உருக்குலைப்பதற்கு, அல்லது

(iv) நினைவுச்சின்ன இடத்தின்மீது அல்லது அதன் அருகில் கட்டடம் கட்டுவதற்கு.

சொந்தக்காரருக்கு உள்ள உரிமை;

(ஈ) பொதுமக்களுக்கு அல்லது அவர்களில் எந்தப் பிரிவினருக்கும் அல்லது தொல்பொருள் ஆய்வு அலுவலர்களுக்கு அல்லது சொந்தக்காரரால் அல்லது தொல்பொருள் ஆய்வு அலுவலரால் அதிகாரமளித்து அனுப்பப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு அல்லது ஆட்சியருக்கு அந்த நினைவுச் சின்னத்தைப் பார்வையிடுவதற்காக அல்லது பேணிவருவதற்காக அனுமதிக்கப்பட வேண்டிய அணுகுவுசதிகள்;

(உ) அந்த நினைவுச்சின்னமானது, எந்த நிலத்தில் அமைந்திருக்கிறதோ அந்த நிலம் அல்லது அதனை அடுத்துள்ள நிலம் எதுவும், சொந்தக்காரரால் விற்பனை செய்ய முனையப்படும் நேர்வுகளில், மைய அரசாங்கத்திற்குக் கொடுக்கப்பட வேண்டிய அறிவிப்பு, அத்தகைய நிலத்தின் அல்லது அத்தகைய நிலத்தின் குறித்துரைக்கப்பட்ட பகுதி எதையும், அதன் சந்தை விலை மதிப்பில் கொள்வினை செய்வதற்கு மைய அரசாங்கத்திற்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டிய உரிமை;

(ஊ) நினைவுச் சின்னத்தைப் பேணுவது தொடர்பாகச் சொந்தக்காரரால் அல்லது மைய அரசாங்கத்தால் செய்யும்படி நேர்ந்த செலவுகள் எவற்றையும் செலுத்துதல்;

(எ) நினைவுச் சின்னத்தைப் பேணுவது தொடர்பாக மைய அரசாங்கம் செலவுகள் எவையேனும் செய்ய நேரிடும்போது, அந்த நினைவுச் சின்னத்தைப் பொறுத்து, மைய அரசாங்கத்திடம் உற்றமைந்து இருக்கவேண்டிய உடைமைஉரிமைகள் அல்லது பிற உரிமைகள்;

(ஏ) அந்த உடன்பாட்டிலிருந்து எழுகிற பூசல் எதனையும் தீர்வு செய்வதற்கு அதிகார அமைப்பொன்றை அமர்த்துதல்; மற்றும்

(ஐ) சொந்தக்காரருக்கும் மைய அரசாங்கத்திற்குமிடையிலான உடன்பாட்டின் உரிய பொருளாக இருக்கிற நினைவுச் சின்னத்தைப் பேணுவது தொடர்பான பொருட்பாடு எதுவும்.

(3) இந்தப் பிரிவின்படி ஓர் உடன்பாடு எழுதிக் கொடுக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகள் முடிவடைந்த பின்பு, எந்த நேரத்திலும், மைய அரசாங்கம் அல்லது சொந்தக்காரர், மற்றத் தரப்பினருக்கு எழுத்துவடிவிலான ஆறுமாத அறிவிப்புக் கொடுப்பதன் பேரில், அதை முடிவுறுத்தலாம் :

வரம்புரையாக: உடன்பாடானது சொந்தக்காரரால் முடிவுறுத்தப்படுமிடத்து, அந்த உடன்பாடு முடிவுறுத்தப்படுவதற்கு அடுத்து முந்திய ஐந்தாண்டுகளின்போது அல்லது அந்த உடன்பாடானது அதற்குக் குறைந்த காலஅளவுக்குச் செல்லாற்றிலில் இருந்து வந்திருக்குமாயின், செல்லாற்றிலில் இருந்த காலத்தின் போது, நினைவுச் சின்னத்தைப் பேணுவதற்கு மைய அரசாங்கத்தால் செய்யும்படி நேர்ந்த செலவுகள், எவையேனும்பின்பு, அவற்றை மைய அரசாங்கத்திற்கு அவர் செலுத்துதல் வேண்டும்.

(4) இந்தப் பிரிவின்படியான ஓர் உடன்பாடானது, எந்த ஒரு நினைவுச் சின்னத்தைப் பொறுத்தாயுள்ளதோ அந்த நினைவுச் சின்னத்தின் சொந்தக்காரரென எந்தத் தரப்பினரால் அல்லது அவர் சார்பாக அந்த உடன்பாடு எழுதிக்கொடுக்கப்பட்டதோ அந்தத் தரப்பினர் ஒருவரிடமிருந்து அல்லது அவர் வாயிலாக அல்லது அவரது ஏவலின் படி உரிமை கோருகிற நபர் எவரையும் கட்டுப்படுத்துவதாகும்.

7. (1) பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம் ஒன்றின் சொந்தக்காரர், குழந்தைப் பருவத்தின் அல்லது பிற இயலாமையின் காரணமாகத் தாமதமே செயற்பட முடியாமல் இருப்பாராயின், அவர் சார்பாகச் செயற்படுவதற்குச் சட்டப்படி தகுதிமுடைய நபர், பிரிவு 6 இனால் ஒரு சொந்தக்காரருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைச் செலுத்தலாம்.

இயலாமை
உடைய
அல்லது
கையுடமையில்
இல்லாதிருக்கிற
சொந்தக்காரர்கள்

(2) ஊர்ச் சொத்தினைப் பொறுத்தமட்டில், அத்தகைய சொத்தின் மீது மேலாண்மை அதிகாரங்களைச் செலுத்திவருகிற நாட்டாண்மைக்காரர் அல்லது பிற ஊர் அலுவலர் பிரிவு 6 இன் வாயிலாக சொந்தக்காரர் ஒருவருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைச் செலுத்தலாம்.

(3) எந்த நபர், சார்பாக நபர் ஒருவர் செயற்படுகிறாரோ அந்த நபர் சார்ந்துள்ள அதே சமயத்தைச் சார்ந்திராத நபர் எவருக்கும், அந்தச் சமய வழிபாட்டுக்காக அல்லது முறைப்பாடுகளுக்காக எந்தப் பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம் அல்லது அதன் பகுதி எதுவும், குறிப்பிட்ட காலங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறதோ, அந்த நினைவுச் சின்னத்தைப் பொறுத்து உடன்பாடு ஒன்றைச் செய்து கொள்வதற்கு அல்லது எழுதிக் கொடுப்பதற்கு இந்தப் பிரிவினா எதுவும் அதிகாரமளிப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் ஆகாது.

பாதுகாக்கப்பட்ட
நினைவுச்
சின்னம்
ஒன்றைப்
பழுதுபார்ப்பதற்கு
நிலைக்
கொடையைப்
பயன்படுத்துதல்.

8. (1) பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு நினைவுச் சின்னத்தைப் பேணிவருவதற்கு, பிரிவு 6இன்படி உடன்பாடு ஒன்றைச் செய்து கொள்வதற்குத் தகுதிமுடைய சொந்தக்காரர் அல்லது பிற நபர் எவரும், அத்தகைய உடன்பாடு ஒன்றைச் செய்துகொள்வதற்கு மறுக்கிறார் அல்லது தவறுகிறார் எனில், மற்றும் அத்தகைய நினைவுச் சின்னத்தைச் செம்மையாக வைத்துவரும் நோக்கத்திற்காக அல்லது பிற நோக்கங்களோடு அந்த நோக்கத்திற்காக நிலைக்கொடை எதுவும் ஏற்பட்டிருக்குமாயின், மைய அரசாங்கம், அத்தகைய நிலைக் கொடையை அல்லது அதன் பகுதியை முறையாகப் பயன்படுத்துவதற்காக, மாவட்ட நீதிபதியின் நீதிமன்றத்தில் உரிமைவழக்கு ஒன்றைத் தொடரலாம், அல்லது அந்த நினைவுச்சின்னத்தைப் பழுதுபார்ப்பதற்காக மதிப்பிடப்பட்ட செலவு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேற்படாதிருக்குமாயின், மாவட்ட நீதிபதிக்கு ஒரு விண்ணப்பம் செய்யலாம்.

(2) உட்பிரிவு (1) இன்படியான விண்ணப்பம் ஒன்றை விசாரணை செய்வதின் பேரில், மாவட்ட நீதிபதி, அந்தச் சொந்தக்காரரையும், எந்த நபருடைய சாட்சி தேவையெனத் தமக்குத் தோன்றுகிறதோ அந்த நபர் எவரையும் முன்னிலையாகுமாறு ஆணையிட்டு விசாரணை செய்யலாம், மற்றும் நிலைக்கொடையை அல்லது அதன் பகுதி எதனையும் உரியவாறு பயன்படுத்துவதற்கான ஆணையொன்றைப் பிறப்பிக்கலாம், மற்றும் அத்தகைய ஆணை எதுவும், அது உரிமையியல் நீதிமன்றம் ஒன்றின் தீர்ப்பாணையாக இருந்தாற்போன்றே, நிறைவேற்றப்படலாம்.

உடன்பாடு
ஒன்றைச்
செய்து
கொள்வதற்குத்
தவறுதல்
அல்லது
மறுத்தல்.

9. (1) பாதுகாக்கப்பட்டதோர் நினைவுச் சின்னத்தைப் பேணுவதற்கு பிரிவு 6இன்படி உடன்பாடு ஒன்றைச் செய்துகொள்வதற்குத் தகுதிமுடைய சொந்தக்காரர் அல்லது பிற நபர் எவரும், அத்தகைய உடன்பாடு ஒன்றைச் செய்து கொள்வதற்கு மறுக்கிறார் அல்லது தவறுகிறார் எனில், பிரிவு 6இன் உட்பிரிவு (2) இல் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றில் எவற்றிற்கும் வகைசெய்கிற ஆணை ஒன்றை மைய அரசாங்கம் பிறப்பிக்கலாம், மற்றும் அத்தகைய ஆணையானது, அந்தச் சொந்தக்காரரை அல்லது அத்தகைய பிற நபரை மற்றும் அந்தச் சொந்தக்காரரிடமிருந்தோ அல்லது அத்தகைய பிற நபரிடமிருந்தோ, அவர் வாயிலாகவோ அல்லது அவரது ஏவலின்படியோ அந்த நினைவுச் சின்னத்திற்கு உரிமைகொருகிற நபர் ஒவ்வொருவரையும் கட்டுப்படுத்துவதாகும்.

(2) ஓர் உடன்பாட்டைச் செய்து கொள்வதற்குத் தகுதிமுடைய சொந்தக்காரரால் அல்லது பிற நபரால், நினைவுச்சின்னம் பேணப்படுதல் வேண்டுமென உட்பிரிவு (1) இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணையொன்று வகைசெய்கிறவிடத்து, அந்த நினைவுச் சின்னத்தைப் பேணுவதற்கான தகுமான செலவுத்தொகைகள் அனைத்தும், மைய அரசாங்கத்திற்குச் செலுத்தப்படத்தக்கனவாகும்.

(3) உட்பிரிவு (1) இன்படியான ஆணை எதுவும், கருதியுள்ள ஆணைக்கெதிராக எழுத்துவடிவிலான உரையீடு ஒன்றைச் செய்வதற்கு அந்தச் சொந்தக்காரருக்கு அல்லது பிற நபருக்கு வாய்ப்பு ஒன்று தல்கப்பட்டிருந்தாலன்றி, பிறப்பிக்கப்படுதல் ஆகாது.

10. (1) பிரிவு இன்படியான ஓர் உடன்பாட்டின் வரையறைகளுக்கு மீறுகையாக, பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச்சின்னம் ஒன்றை அழிப்பதற்கு, அகற்றுவதற்கு, மாற்றியமைப்பதற்கு, உருக்குலைப்பதற்கு, ஆபத்துக்குள்ளாக்குவதற்கு அல்லது தவறாகப் பயன்படுத்துவதற்கு அல்லது அதன் மனையில் அல்லது அதன் அருகில் கட்டடம் கட்டுவதற்கு, அந்நினைவுச் சின்னத்தின் சொந்தக்காரர் அல்லது கையுடைமையாளர் கருதுகிறார் எனத் தலைமை இயக்குநர் அச்சத்துடன் எதிர்பார்ப்பாராயின், அவர், எழுத்துவடிவிலான உரையீடொன்றைச் செய்வதற்குச் சொந்தக்காரருக்கு அல்லது அதன் கையுடைமையாளருக்கு வாய்ப்பொன்றை நல்கிய பின்பு, அந்த உடன்பாட்டின் மீறுகை எதனையும் தடை செய்கிற ஆணை ஒன்றைப் பிறப்பிக்கலாம் :

பிரிவு இன்
படியான
உடன்பாட்டை
மீறுவதைத்
தடை செய்கிற
ஆணையைப்
பிறப்பிப்பதற்கு
அதிகாரம்.

வரம்புரையாக: அவ்வாறு செய்வது உகந்தாகவோ அல்லது நடைமுறைக்கு ஏற்றதாகவோ இல்லை என்று பதிவுசெய்யப்பட வேண்டிய காரணங்களுக்காக தலைமை இயக்குநர் தெளிவுறக் காணுகிற நேர்வு எதிலும், அத்தகைய வாய்ப்பு எதுவும் அளிக்கப்படாமல் இருக்கலாம்.

(2) இந்தப் பிரிவின்படியான ஆணை ஒன்றினால் குறையுற்ற நபர் எவரும், குறித்துரைக்கப்படலாகும் முறையிலும், காலத்திற்குள்ளும், மைய அரசாங்கத்திற்கு மேலமுறையீடு செய்யலாம். மற்றும் இதில் மைய அரசாங்கத்தின் முடிபே அறுதியானதாகும்.

11. (1) பிரிவு இன்படி நினைவுச் சின்னம் ஒன்றைப் பேணுவதற்கான உடன்பாடு ஒன்றுக்குக் கட்டுப்பட்ட ஒரு சொந்தக்காரர் அல்லது பிற நபர், அந்த நினைவுச் சின்னத்தைப் பேணுவதற்குத் தலைமை இயக்குநரின் கருத்தில் தேவையாகிற செயல் எதையும், அவர் நிருணயிக்கலாகிற காலத்திற்குள் செய்வதற்கு மறுக்கிறார் அல்லது தவறுகிறார் எனில், தலைமை இயக்குநர், அத்தகைய செயல் எதனையும் செய்வதற்கு நபர் எவருக்கும் அதிகாரம் அளிக்கலாம்; மற்றும் அத்தகைய செயல் எதனையும் செய்வதற்கான செலவுத்தொகைகளை அல்லது அந்த உடன்பாட்டின்படி அந்தச் சொந்தக்காரர் செலுத்துவதற்கு உள்ளாகும் செலவுத்தொகைகளின் பகுதியை, அந்தச் சொந்தக்காரர் அல்லது பிற நபர் செலுத்துவதற்குக் கடப்பாடுடையவராதல் வேண்டும்.

உடன்
பாடுகளைச்
செய்ந்துதல்

(2) அந்தச் சொந்தக்காரரால் அல்லது பிற நபரால் உட்பிரிவு (1)இன்படி செலுத்தப்படத்தக்க செலவுத்தொகை தொடர்பான பூசல் எதுவும் எழுமாயின், அது மைய அரசாங்கத்திற்குக் குறித்தனுப்பப்படுதல் வேண்டும்; இதில் அதன் முடிபே அறுதியானதாகும்.

12. நிலவருவாய் நிலுவைக்கான அல்லது அரசாங்கத்திற்குச் சேர வேண்டிய பிற தொகை எதற்காகவுமான ஒரு விற்பனையில், பிரிவு 5 இன்படி அல்லது பிரிவு இன்படி அந்தச் சொந்தக்காரரால், முறையாவணம் எதுவும், எந்த நினைவுச் சின்னத்தைப் பொறுத்து அப்போதைக்கு எழுதிக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, அந்த நினைவுச் சின்னம் அமைந்திருக்கிற நிலம் எதையும் விலைக்கு வாங்குகிற ஒவ்வொரு நபரும், அத்தகைய முறையாவணம் எதையும் எழுதிக் கொடுத்த சொந்தக்காரர் ஒருவரிடமிருந்தோ, அவர் வாயிலாகவோ அல்லது அவரது ஏவலின்படியோ நினைவுச் சின்னம் ஒன்றிற்கு உரிமை கோருகிற நபர் ஒவ்வொருவரும் அத்தகைய முறையாவணத்திற்குக் கட்டுப்பட்டவராவர்.

குறித்தசில
விற்பனைகளில்
விலைக்கு
வாங்குபவர்களும்
சொந்தக்காரர்
மூலம் உரிமை
கோருகிற
நபர்களும்
சொந்தக்காரரால்
எழுதினொடுக்கப்
பட்ட
முறையாவணத்
திற்கு
கட்டுப்பட்டவர்கள்
ஆவர்.

13. பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம் ஒன்று அழிக்கப்படுகிறது. கேடுறுத்தப்படுகிற, தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுகிற அல்லது சீர் கேடுறுவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகிற நிலைமையில் இருக்கிறதென மைய அரசாங்கம் அச்சத்தோடு எதிர்பார்க்குமாயின், அதனால், நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம், 1894 (1/1894) இன் பொருளின்படி அந்தப் பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னத்தைப் பேணுவது ஒரு மொது நோக்கமாக இருந்தாற்போன்றே, அந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களின்படி அந்தப் பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம் கையகப்படுத்தப்படலாம்.

பாதுகாக்கப்
பட்ட
நினைவுச்
சின்னங்களைக்
கையகப்
படுத்துதல்.

குறித்தசில
பாதுகாக்கப்பட்ட
நினைவுச்
சின்னங்களைப்
பேணுதல்.

14. (1) பிரிவு 13இன்படி கையகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற நினைவுச் சின்னம் ஒவ்வொன்றையும் அல்லது எந்த நினைவுச் சின்னத்தைப் பொறுத்து, பிரிவு 5இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உரிமைகளுள் எதுவும் ஈட்டப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த நினைவுச் சின்னம் ஒவ்வொன்றையும், மைய அரசாங்கம் பேணி வருதல் வேண்டும்.

(2) நினைவுச் சின்னம் ஒன்றின் காப்பாண்மையைப் பிரிவு 5இன் படி, தலைமை இயக்குநர் மேற்கொள்ளும்போது, அத்தகைய நினைவுச் சின்னத்தைப் பேணிவரும் நோக்கத்திற்காக, அவர், தம்மாலும் தம்முடைய முகவர்கள், கீழமைந்தவர்கள் மற்றும் வேலையாட்கள் வாயிலாகவும், அந்த நினைவுச் சின்னத்தைப் பார்வையிடும் நோக்கத்திற்காகவும் அதனைப் பேணுவதற்காகவும் தாம் தேவையானதெனவோ விரும்பத்தக்கதெனவோ கருதலாகிற பொருட்களைக் கொண்டுவரும் மற்றும் செயல்களைச் செய்யும் நோக்கத்திற்காக, அந்த நினைவுச் சின்னத்தை அனைத்துத் தகுமான நேரங்களிலும் அணுகும் வாய்ப்பினைப் பெற்றிருப்பார்.

தம்
விருப்பான
பங்களிப்புகள்.

15. தலைமை இயக்குநர், பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம் ஒன்றைப் பேணுவதற்கான செலவுத் தொகைக்காக, தம் விருப்பான பங்களிப்புகளைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்; மற்றும் அவரால் அவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நிதியங்கள் எவற்றின் மேலாண்மை மற்றும் பயன்பாடு குறித்து ஆணைகள் பிறப்பிக்கலாம் :

வரம்புரையாக: இந்தப் பிரிவின்படி பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பங்களிப்பு எதுவும், அது எந்த நோக்கத்திற்காகப் பங்களிப்புச் செய்யப்பட்டதோ அந்த நோக்கம் அல்லாத பிற நோக்கம் எதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுதல் ஆகாது.

வழிபாட்டு
இடம்
தவறாகப்
பயன்படுத்தப்
படுவதில்
இருந்து,
மாகபடுத்தப்
படுவதிலிருந்து
அல்லது
தூய்மைக்
கேடு
செய்வதிலிருந்து
பாதுகாத்தல்.

16.(1) வழிபாட்டிடமாகவோ திருக்கோயிலாகவோ இருக்கிறதும் இந்தச் சட்டத்தின்படி மைய அரசாங்கத்தால் பேணிவரப்பட்டு வருகிறதும்மான பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம் ஒன்று அதன் தன்மைக்கு முரணான நோக்கம் எதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுதல் ஆகாது.

(2) மைய அரசாங்கம் பிரிவு 13இன்படி பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம் ஒன்றை கையகப்படுத்துகிறவிடத்து அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச்சின்னம் ஒன்றை பிரிவு 5இன்படி தலைமை இயக்குநர் விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறவிடத்து அல்லது குத்தகைக்கு எடுத்திருக்கிறவிடத்து அல்லது கொடையாகவோ உயில்வழிக்கொடையாகவோ ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறவிடத்து அல்லது அதன் காப்பாண்மையை மேற்கொண்டிருந்து அந்த நினைவுச் சின்னம் அல்லது அதன்பகுதி எதுவும் சமய வழிபாட்டுக்காக அல்லது முறைபாடுகளுக்காக எந்த சமூகத்தினராலும் பயன்படுத்தப்படுகிறவிடத்து, ஆட்சியர்,—

(அ) சொல்லப்பட்ட நினைவுச்சின்னத்தின் அல்லது அதன் பகுதியின் சமயப் பொறுப்புரிமையைக் கொண்டிருக்கிற நபர்கள், எவரேனுமிருப்பின், அவர்களுடைய ஒருங்கிசைவுடன் விதிக்கப்பட்டுள்ள வரைக்கட்டுகளின்படி அல்லாமல், அந்த நினைவுச்சின்னம் அல்லது அதன் பகுதி, எந்தச் சமூகத்தினால் பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அந்தச் சமூகத்தின் சமய ஒழுக்கலாறுகளின்படியாக நுழைவதற்கு உரிமை கொண்டவரல்லாத நபர் எவரையும் அதில் நுழைவதைத் தடை செய்வதன் வாயிலாகவும்,

(ஆ) இதற்கெனத் தான் தேவையெனக் கருதலாகும் பிற நடவடிக்கையை எடுப்பதன் வாயிலாகவும்,

மாகபடுவதிலிருந்தோ தூய்மைக்கேட்டிலிருந்தோ அந்த நினைவுச் சின்னத்தை அல்லது அதன் பகுதியை, பாதுகாப்பதற்காக உரிய ஏற்பாடு செய்தல் வேண்டும்.

ஒரு நினைவுச்
சின்னத்தில்
அரசாங்கத்திற்
குள்ள
உரிமைகளைக்
கைவிட்டு
விடுதல்.

17. மைய அரசாங்கத்தின் ஒப்பளிப்புடன், தலைமை இயக்குநர்:—

(அ) நினைவுச் சின்னம் எதனையும் பொறுத்த உரிமைகள், இந்தச் சட்டத்தின்படி தலைமை இயக்குநரால், விற்பனை, குத்தகை, கொடை அல்லது விரும்புறுதி எதனின் அடிப்படையிலும், ஈட்டப்பட்டிருக்கிறவிடத்து, அந்த உரிமைகள் ஈட்டப்படாதிருக்குமாயின், எந்த நபர் அப்போதைக்கு அந்த நினைவுச் சின்னத்தின் சொந்தக்காரராக இருந்திருப்பாரோ அந்த நபருக்கு, அவ்வாறு ஈட்டப்பட்ட உரிமைகளை, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, விட்டுவிடலாம்; அல்லது

(ஆ) எந்த நினைவுச் சின்னத்திற்கு அவர் இந்தச் சட்டத்தின்படி காப்பாண்மையை மேற்கொண்டிருக்கிறாரோ அந்த நினைவுச் சின்னத்தின் காப்பாண்மையை விட்டுவிடலாம்.

18. இந்தச் சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்ட விதிகள் எவற்றிற்கும் உட்பட்டு பொதுமக்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம் எதனையும் அணுகும் உரிமையைப் பெற்றிருப்பார்.

பாதுகாக்கப்பட்ட பரப்பிடங்கள்

19. (1) பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு பரப்பிடத்தின் சொந்தக்காரர் அல்லது கையுடைமையாளர் உள்ளடங்கலாக நபர் எவரும், பாதுகாக்கப்பட்ட அந்தப் பரப்பிடத்திற்குள் கட்டடம் எதையும் கட்டுதலோ, அல்லது அந்தப் பரப்பிடத்தில் சுரங்கம் தோண்டுதல், கல்லுடைத்தல், அகழ்தல், வெடிவைத்துத்தகர்த்தல் எதனையும் அல்லது அத்தகைய தன்மையதான நடவடிக்கை எதனையும் மேற்கொள்ளுதலோ அல்லது மைய அரசாங்கத்தின் அனுமதியில்லாமல் பிற எந்த முறையிலும் அந்தப் பரப்பிடத்தை அல்லது அதன் பகுதி எதனையும் பயன்படுத்துதலோ ஆகாது :

வரம்புரையாக: அத்தகைய பரப்பிடம் அல்லது அதன் பகுதி எதனையும், பயிர் செய்வதானது மேற்பரப்பிலிருந்து ஓரடிக்கு மேற்போகாமல் மண்ணைத் தோண்டுவதை உள்ளடக்காமலிருக்குமாயின், அதனைப் பயிர் செய்யும் நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்துவதை, இந்தப் பிரிவில் உள்ள எதுவும் தடை செய்வதாகக் கொள்ளப்படுதல் ஆகாது.

(2) பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு பரப்பிடத்தினுள் உட்பிரிவு (1)இன் வகையங்களுக்கு மீறுகையாக நபர் எவராலும் கட்டப்பட்ட கட்டடம் எதுவும், குறித்துரைக்கப்படும் கால அளவிற்குள் அகற்றப்படவேண்டுமென மைய அரசாங்கம், ஆணை வாயிலாகப் பணிக்கலாம், மற்றும் அந்த ஆணைக்கு இணங்கி நடப்பதற்கு, அந்த நபர் மறுக்கிறார் அல்லது தவறுகிறார் எனில், ஆட்சியர், அந்தக் கட்டடத்தை அகற்றும்படிச் செய்யலாம்; மற்றும் அவ்விதம் அகற்றுவதற்கான செலவுத் தொகையைச் செலுத்துவதற்கு அந்த நபர் கடப்பாடுடையவராதல் வேண்டும்.

20. பாதுகாக்கப்பட்ட பரப்பிடம், எதுவும், தேசிய முக்கியத்துவமும் சிறப்பும் வாய்ந்த தெர்ன்மையான நினைவுச்சின்னம் ஒன்றையோ அல்லது தொல்பொருள்களையோ கொண்டிருக்கிறது என்று மைய அரசாங்கம் கருதுமாயின், நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம், 1894 இன் (1/1894) பொருளின்படி அந்தப் பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னத்தைக் கையகப்படுத்துவது பொது நோக்கம் ஒன்றிற்காக, இருந்தாற்போன்றே, அந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களின்படி அந்தப் பரப்பிடம் கையகப்படுத்தப்படலாம்.

தொல்பொருளியல் அகழாய்வுகள்

21. தொல்பொருளாய்வு அலுவலர் ஒருவர் அல்லது அவரால் இதற்கென அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ள ஓர் அலுவலர் அல்லது இந்தச் சட்டத்தின் படி இதற்கென வழங்கப்பட்டுள்ள ஓர் உரிமத்தைக் கொண்டிருக்கிற (இதன் பின்பு இதில் உரிமம் பெறுநர் எனச் சுட்டப்படும்) நபர் எவரும், ஆட்சியருக்கும் சொந்தக்காரருக்கும் எழுத்துவழி அறிவிப்புக் கொடுத்த பின்பு, பாதுகாக்கப்பட்ட பரப்பிடம் எதிலும் நுழைந்து அகழாய்வுகள் செய்யலாம்.

22. பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு பரப்பிடமாக இல்லாத பரப்பிடம் எதுவும், வரலாற்று அல்லது தொல்பொருளியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அழிபாடுகளை அல்லது வரலாற்றுச் சின்னங்களின் எச்சக் கூறுகளைக் கொண்டிருக்கிறதென நம்புவதற்குத் தொல்பொருளாய்வு அலுவலர் ஒருவர் காரணம் உடையவராயிருக்கிறவிடத்து, அவர் அல்லது இதற்கென அவரால் அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ள ஓர் அலுவலர், ஆட்சியருக்கும் சொந்தக்காரருக்கும் எழுத்துவழி அறிவிப்புக் கொடுத்த பின்பு, அந்தப் பரப்பிடத்தில் நுழைந்து அகழாய்வுகள் செய்யலாம்.

பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னங்களை அணுகுவதற்கு உரிமை.

பாதுகாக்கப்பட்ட பரப்பிடங்களின் சொத்துரிமையைத் துய்ப்பதற்கான கட்டுப்பாடு.

பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு பரப்பிடத்தைக் கையகப்படுத்துவதற்கு அதிகாரம்.

பாதுகாக்கப்பட்ட பரப்பிடங்களில் அகழாய்வுகள்.

பாதுகாக்கப்பட்ட பரப்பிடங்களாக இல்லாத பிற பரப்பிடங்களில் அகழாய்வுகள்.

அகழாய்வு
நடவடிக்கைகளின்
போது
கண்டுபிடிக்கப்
பட்ட
தொல்பொருள்கள்
முதலியவற்றைக்
கட்டாயமாக
விலைக்கு
வாங்குதல்.

23 (1) பிரிவு 21 அல்லது பிரிவு 22 இன் படி பரப்பிடம் எதிலும் செய்யப்பட்ட அகழாய்வுகள் எவற்றின் விளைவாக தொல்பொருள்கள் எவையேனும், கண்டுபிடிக்கப்படுமிடத்து, தொல்பொருளாய்வு அலுவலர் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, உரிமம்பெறுநர்—

(அ) நடைமுறையில், கூடுமான விரைவில், அத்தகைய தொல்பொருள்களை ஆய்வுசெய்து, குறித்துரைக்கப்படலாகும் முறையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் விவரங்களைக் கொண்டிருக்கிற அறிக்கையொன்றை மைய அரசாங்கத்திற்குப் பணித்தனுப்புதல் வேண்டும்;

(ஆ) அகழாய்வு நடவடிக்கைகளின் இறுதியில் எந்த நிலத்தில் அந்தத் தொல்பொருள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டனவோ அந்த நிலத்தின் சொந்தக்காரருக்கு அத்தொல்பொருள்களின் தன்மை குறித்து, எழுத்துவழி அறிவிப்புக் கொடுத்தல் வேண்டும்.

(2) அத்தகைய தொல்பொருள்கள் எவற்றையும் உட்பிரிவு (3) இன்படி கட்டாயமாக கையகப்படுத்துவதற்கான ஆணையொன்று பிறப்பிக்கப்படும் வரையில், தொல்பொருளாய்வு அலுவலர் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, உரிமம்பெறுநர், அவற்றைத் தாம் பொருத்தமெனக் கருதுகிற காபந்தான பாதுகாப்பில் வைத்திருத்தல் வேண்டும்.

(3) உட்பிரிவு (1) இன்படியான ஓர் அறிக்கையைப் பெறுவதன் பேரில், அத்தகைய தொல்பொருள்கள் எவற்றையும் கட்டாயமாகக் கையகப்படுத்துவதற்கான ஆணையொன்றைப் மைய அரசாங்கம் பிறப்பிக்கலாம்.

(4) தொல்பொருள்கள் எவற்றையும் கட்டாயமாகக் கையகப்படுத்துவதற்காக உட்பிரிவு (3)இன்படி ஆணையொன்று பிறப்பிக்கப்படும்போது, அந்தத் தொல்பொருள்கள் அந்த ஆணைத் தேதியிலிருந்து மைய அரசாங்கத்தின் பொறுப்பில் இருத்தல்வேண்டும்.

தொல்
பொருள் ஆய்வு
நோக்கங்களுக்
கான
அகழாய்வுகள்
முதலியன.

24. மைய அரசாங்கத்தின் முன்ஒப்பேற்புடன் மைய அரசாங்கம் இதற்கெனச் செய்யலாகும் அல்லது பிறப்பிக்கலாகும் விதிகள் அல்லது பணிப்புரைகள், எவையேனுமிருப்பின், அவற்றுக்கு இணங்கியவாறு அல்லாமல், பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு பரப்பிடமாக இல்லாதிருக்கிற பரப்பிடம் எதிலும், தொல்பொருள் ஆய்வு நோக்கங்களுக்காக, அகழாய்வு எதனையும் அல்லது அதுபோன்ற நடவடிக்கை எதனையும் மாநில அரசாங்கம் மேற்கொள்ளுதலோ மேற்கொள்ளுவதற்கு நபர் எவருக்கும் அதிகாரமளித்தலோ ஆகாது.

தொல்பொருள்களுக்குப் பாதுகாப்பு

தொல்பொருள்கள்
அகற்றப்
படுவதைக்
கட்டாயமாக
செய்வதற்கு
மைய
அரசாங்கத்திற்
குள்ள
அதிகாரம்.

25. (1) தொல்பொருள்கள் அல்லது தொல்பொருள்களின் வகைஎதுவும், அவை எந்த இடத்தில் உள்ளனவோ அந்த இடத்திலிருந்து, மைய அரசாங்கத்தின் ஒப்பளிப்பின்றி அகற்றப்படுதலாகாதென மைய அரசாங்கம் கருதுமாயின், மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, அத்தகைய தொல்பொருள் எதுவும் அல்லது அத்தகைய தொல்பொருள்களின் வகைஎதுவும், தலைமை இயக்குநரின் எழுத்து வடிவிலான அனுமதியுடன் அல்லாமல், அகற்றப்படுதல் ஆகாதென பணிக்கலாம்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படியான அனுமதிக்கான விண்ணப்பம் ஒவ்வொன்றும், குறித்துரைக்கப்படலாகும் படிவத்தில், குறித்துரைக்கப்படலாகும் விவரங்களைக் கொண்டதாக இருத்தல்வேண்டும்.

(3) அனுமதி மறுக்கிற ஆணையொன்றினால் குறையுற்ற நபர் எவரும், மைய அரசாங்கத்திற்கு மேல்முறையீடு செய்யலாம். இதில் அதன் முடிபே அறுதியானதாக இருக்கும்.

26. (1) பிரிவு 25இன் உட்பிரிவு (1)இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட ஓர் அறிவிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொல்பொருள் எதுவும் அழிக்கப்படுகிற, அகற்றப்படுகிற, கேடுறுத்தப்படுகிற, தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுகிற, அல்லது சீர்கேடுறுவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகிற இடாநிலையில் இருக்கிறதென மைய அரசாங்கம் அச்சத்தோடு எதிர்பார்க்கிறது அல்லது ஒரு பொது இடத்தில் உள்ள அத்தகைய தொல்பொருளை அதன் வரலாற்று அல்லது தொல்பொருளியல் முக்கியத்துவம் காரணமாகப் பாதுகாப்பது விரும்பத்தக்கதெனக் கருதுகிறது எனின், மைய அரசாங்கம், அத்தகைய தொல்பொருளை கட்டாயமாகக் கையகப்படுத்துவதற்கு ஆணையொன்றை பிறப்பிக்கலாம்; அதன் பேரில், ஆட்சியர் கையகப்படுத்தப்பட வேண்டிய தொல்பொருளின் சொந்தக்காரருக்கு அறிவிப்புக் கொடுத்தல் வேண்டும்.

தொல்
பொருள்கள்
மைய
அரசாங்கத்தால்
வாங்கப்படுதல்.

(2) தொல்பொருள் எதனையும் பொறுத்து, உட்பிரிவு (1)ன்படி கட்டாயமாகக் கையகப்படுத்துவதற்கு அறிவிப்பு ஒன்று பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்குமிடத்து, அந்த அறிவிப்புத் தேதியிலிருந்து, அந்தத் தொல்பொருள்கள் மைய அரசாங்கத்தின் பொறுப்பில் இருத்தல்வேண்டும்.

(3) இந்தப் பிரிவின்படி அளிக்கப்பட்டுள்ள கட்டாயமாகக் கையகப்படுத்துவதற்கான அதிகாரம், உண்மையான சமய முறைபாடுகளுக்காக உள்ளபடியே பயன்படுத்தப்படுகிற உருவச்சிலை அல்லது சின்னம் எதனையும் அளாவுதலாகாது.

சரியீட்டு நெறிமுறைகள்

27. நிலத்தில் நுழைதல் ஏதொன்றின் அல்லது அதில் அகழாய்வுகள் செய்தலின் காரணமாக அல்லது இந்தச் சட்டத்தின்படி அளிக்கப்பட்ட அதிகாரம் எதனையும் செலுத்துவதன் காரணமாக இழப்பு அல்லது சேதம் எதற்கும் அல்லது அந்த நிலத்திலிருந்தான ஆதாயக் குறைவு எதற்கும் ஆளாகியிருக்கிற நிலத்தின் சொந்தக்காரர் அல்லது கையுடைமையாளர் எவருக்கும், அத்தகைய இழப்பு, சேதம் அல்லது ஆதாயக் குறைவிற்காக மைய அரசாங்கத்தால் சரியீடு வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

இழப்பு
அல்லது
சேதத்திற்கான
சரியீடு.

28. இந்தச் சட்டத்தின்படி எந்தச் சொத்தினைச் சந்தைவிலை மதிப்பில் கொள்வினை செய்வதற்கு மைய அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்தச் சொத்தின் சந்தை மதிப்பு, அல்லது இந்தச் சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்ட எதனையும் பொறுத்து மைய அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட வேண்டிய சரியீடானது, அந்தச் சந்தைவிலை மதிப்பை அல்லது சரியீட்டைப் பொறுத்துப் பூசல் எதுவும் எழுமிடத்து, நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம், 1894 (1/1894)ன் பிரிவுகள் 3, 5, 8 முதல் 34 வரையுள்ளவை, பிரிவுகள் 45 முதல் 47 வரையுள்ளவை மற்றும் பிரிவுகள் 51, 52 ஆகியவற்றில் வகைசெய்யப்பட்டுள்ள முறையில், அவற்றைப் பொருந்தத் தக்கதாகச் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு மதிப்பிடுதல் வேண்டும்:

சந்தைவிலை
மதிப்பை
அல்லது
சரியீட்டை
மதிப்பிடுதல்.

வரம்புரையாக: மேற்கூறப்பட்ட நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின்படி ஒரு விசாரணையைச் செய்கிறபோது, மதிப்பீடுநர்கள் இருவர் ஆட்சியருக்கு உதவிபுரிதல் வேண்டும்; அவ்விருவரில் ஒருவர், மைய அரசாங்கத்தால் நியமனம் செய்யப்பட்ட தகுதிறம் வாய்ந்ததொரு நபராகவும், ஒருவர் சொந்தக்காரரால் நியமனம் செய்யப்பட்ட நபராகவும் அல்லது ஆட்சியரால் இதற்கென குறித்துரைக்கப்படலாகும் தகுமான காலத்திற்குள் ஒரு மதிப்பீடுபவரை நியமனம் செய்ய சொந்தக்காரர் தவறுகிற நேரவில் ஆட்சியரால் நியமனம் செய்யப்பட்ட நபராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.

(2) எந்தத் தொல்பொருளினையொன்று பொறுத்து, பிரிவு 23இன் உட்பிரிவு (3)இன்படி அல்லது பிரிவு 26இன் உட்பிரிவு (1)இன்படி கட்டாயமாகக் கையகப்படுத்தும் ஆணையொன்று பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்தத் தொல்பொருள் ஒவ்வொன்றிற்கும் சரியீடு செலுத்தப்படுதல் வேண்டும். மற்றும் தொல்பொருள்கள் மற்றும் கலைக் கருவிலங்கள் சட்டம், 1972 இன் பிரிவு 20 மற்றும் 22 இன் வகையங்கள், அந்தச் சட்டத்தின் பிரிவு 19இன்படி கட்டாயமாகக் கையகப்படுத்தப்பட்ட தொல்பொருள் மற்றும் கலைக்கருவிலம் எதனின் சரியீட்டைத் தீர்மானிப்பது அதனைச் செலுத்துவது தொடர்பாக அவை எந்த அளவுக்கு பொருந்துமோ அந்த அளவுக்கு, அத்தகைய சரியீட்டைனைத் தீர்மானிப்பதற்கும் செலுத்துவதற்கும் பொருந்துதல் வேண்டும்.

பல்வகை

அதிகாரங்களை
ஒப்பாண்டவு
செய்தல்.

29. மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தினாலோ அதன் வழியாகவோ தனக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்கள் எவையும், குறித்துரைக்கப்படலாகும் வரைக்கட்டுகளுக்குட்பட்டு,

(அ) மைய அரசாங்கத்திற்குக் கீழமைந்த அலுவலராலோ அதிகார அமைப்பினாலோ, அல்லது

(ஆ) மாநில அரசாங்கத்தாலோ அல்லது மாநில அரசாங்கத்திற்குக் கீழமைந்த அலுவலராலோ அதிகார அமைப்பினாலோ, பணிப்புரையில் குறித்துரைக்கப்படலாகுமாறு செலுத்தப்படத் தக்கவையாகும் எனப்பணிக்கலாம்.

தண்டனைகள்.

30 (1) (i) பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம் ஒன்றை அழிக்கிற, அகற்றுகிற, கேடுறுத்துகிற, மாற்றியமைக்கிற, உருக்குலைக்கிற, ஆபத்துக்குள்ளாக்குகிற அல்லது தவறாகப் பயன்படுத்துகிற, அல்லது

(ii) பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம் ஒன்றின் சொந்தக்காரராக அல்லது கையுடைமையாளராக இருந்து, பிரிவு 9இன் உட்பிரிவு (1)இன் படியோ பிரிவு 10இன் உட்பிரிவு (1)இன் படியோ பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை ஒன்றை மீறுகிற, அல்லது

(iii) பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம் ஒன்றிலிருந்து சிற்பம் செதுக்குவேலை, உருவச்சிலை, புடைப்பு ஓவியம், கல்வெட்டு எதையும் அல்லது அதையொத்த பிறபொருளை அகற்றுகிற, அல்லது

(iv) பிரிவு 19இன் உட்பிரிவு (1)இக்கு மீறுகையான செயல் எதையும் செய்கிற,

எவரொருவரும், மூன்று மாதங்கள் வரை நீடிக்கலாகும் சிறைத்தண்டனையோ, ஐயாயிரம் ரூபாய்வரை நீடிக்கலாகும் அபராதமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவர்.

(2) பிரிவு 25இன் பிரிவு (1) இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட அறிவிக்கை ஒன்றுக்கு மீறுகையாகத் தொல்பொருள் எதையும் அகற்றுகிற நபர் எவரும், ஐயாயிரம் ரூபாய்வரை நீடிக்கலாகும் அபராதம் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்; மற்றும் அத்தகைய மீறுகை எதற்காகவும், நபர் ஒருவருக்குக் குற்றத்தீர்ப்பு வழங்குகின்ற நீதிமன்றமானது, அந்தத் தொல்பொருள் எந்த இடத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டதோ அந்த இடத்தில் அதனை மீண்டும் வைத்துவிடும்படி ஆணைவாயிலாகப் பணிக்கலாம்.

குற்றச்
செயல்களை
விசாரிப்பதற்கான
அதிகார
வரப்பு.
குறித்தவை
குற்றச்செயல்கள்
கைது
செய்தற்குரியன
வாக
இருக்கல்.

31. ஒரு மாகாணக் குற்றவியல் நடுவருடைய அல்லது முதல் வகுப்புக் குற்றவியல் நடுவருடைய நீதிமன்றத்திற்குக் கீழ்நிலையிலுள்ள நீதிமன்றம் எதுவும் இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச் செயல் எதனையும் விசாரித்தல் ஆகாது.

32. குற்றவியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1898 (5/1898) இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், பிரிவு 30இன் உட்பிரிவு (1)இன் கூறு (i) இன்படியான அல்லது கூறு (iii)இன் படியான ஒரு குற்றச்செயலானது அந்தத் தொகுப்புச் சட்டத்தின் பொருளின்படி கைது செய்வதற்குரிய ஒரு குற்றச்செயலாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

அபராதம்
குறித்த சிறப்பு
வகையம்.

33. குற்றவியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச்சட்டம், 1898 இன் பிரிவு 32இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், இந்தச் சட்டத்தின்படி இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட அபராதம் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத் தக்க ஒரு குற்றச் செயலுக்காக குற்றத்தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்ட நபர் ஒருவருக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேற்பட்டதொரு அபராதத்தை விதிப்பது, மாநில அரசாங்கத்தால் இதற்கெனச் சிறப்பாக அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ள முதல் வகுப்பு குற்றவியல் நடுவர் எவருக்கும், மாகாணக் குற்றவியல் நடுவர் எவருக்கும், சட்ட முறையானதாக இருக்கும்.

34. இந்தச் சட்டத்தின்படி நபர் எவரிடமிருந்தும் அரசாங்கத்திற்குக் கொடுபட்ட வேண்டிய தொகை எதுவும், தலைமை இயக்குநரால் அல்லது அவரால் இதற்கென அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ள தொல் பொருளாய்வு அலுவலர் ஒருவரால் அளிக்கப்பட்ட சான்றிதழ் ஒன்றின் பேரில், நிலவரி நிலுவை ஒன்றைப் போன்றே அதே முறையில் வசூலிக்கப்படலாம்.

அரசாங்கத்திற்குக் கொடுபட்ட வேண்டிய தொகைகளை வசூலித்தல்.

35. இந்தச் சட்டத்தினாலோ அதன் வழியாலோ தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையென விளம்பப்பட்ட தொன்மையான, வரலாற்று நினைவுச் சின்னம் அல்லது தொல் பொருள் ஆய்விடம் மற்றும் சிதைவுகள் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருப்பதினின்றும் அற்றுப் போய்விட்டதென மைய அரசாங்கம் கருதுமாயின் அது அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக நேர்விற்கேற்ப இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக அந்தத் தொன்மையான, வரலாற்று நினைவுச் சின்னம் அல்லது தொல்பொருள் ஆய்விடம் மற்றும் சிதைவுகள் தேசியமுக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருப்பதினின்றும் அற்றுப்போய்விட்டதென விளம்பலாம்.

தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருப்பதினின்றும் அற்றுப்போன தொன்மையான நினைவுச் சின்னங்கள், முதலியன.

36. இந்தச் சட்டத்தினாலோ அதன் வழியாலோ, தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததென விளம்பப்பட்டுள்ள தொன்மையான நினைவுச் சின்னம் அல்லது தொல் பொருளாய்விடம் மற்றும் சிதைவுகள் எதனின் விவரிப்பிலுள்ள எழுத்தர் தவறு, வெளிப்படையான பிழை அல்லது தற்செயலான பிச்சிலிருந்தோ விடுகையிலிருந்தோ எழுகிற பிழை எதுவும், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிக்கைவாயிலாக, மைய அரசாங்கத்தால் எந்த நேரத்திலும் திருத்தப்படலாம்.

தவறுகள் முதலியவற்றைத் திருத்துவதற்கு அதிகாரம்.

37. இந்தச் சட்டத்தால் அளிக்கப்பட்ட அதிகாரம் எதையும் செலுத்துங்கால் செய்யப்பட்ட அல்லது நல்லெண்ணத்தில் செய்வதற்குக் கருதப்பட்ட செயல் எதையும் பொறுத்து, அரசுப் பணியாளர் எவருக்கும் எதிரான சரியீட்டிற்காக உரிமை வழக்கு எதுவும் தொடரப்படுதலும், குற்றவியல் நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படுதலும் ஆகாது.

இந்தச் சட்டத்தின்படி எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைக்குப் பாதுகாப்பு.

38. (1) மைய அரசாங்கம், அதிகார முறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகவும், முந்தைய வெளியீட்டின் வரைக்கட்டுக்கு உட்பட்டும், இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக விதிகளை வகுக்கலாம்.

விதிகளை வகுப்பதற்கான அதிகாரம்.

(2) குறிப்பாகவும், மேலே கண்ட அதிகாரத்தின் பொதுப் பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும், பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றுள் எதற்கும் அத்தகைய விதிகள் வகைசெய்யலாம்; அவையாவன :—

(அ) பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம் ஒன்றிற்கு அருகில் சுரங்கம் தோண்டுவதை, கல்லுடைப்பதை, அகழ்வதை, வெடி வைத்துத் தகர்ப்பதை அல்லது அத்தகைய தன்மையதான நடவடிக்கை எதனையுமோ, அல்லது அத்தகைய நினைவுச்சின்னத்தை அடுத்துள்ள நிலத்தில் கட்டிடங்களைக் கட்டுவதையோ அதிகாரமளிக்கப்படாத கட்டிடங்களை அகற்றுவதையோ தடை செய்தல், அல்லது உரிமம் வழங்குவதன் வாயிலாகவோ அல்லது பிறவாறாகவோ ஒழுங்குபடுத்துதல்;

(ஆ) பாதுகாக்கப்பட்ட பரப்பிடங்களில் தொல்பொருள் ஆய்வு நோக்கங்களுக்காக, அகழாய்வுகள் செய்வதற்கு உரிமங்களும் அனுமதிகளும் வழங்குதல், அத்தகைய உரிமங்கள் எவரால், எந்தக் கட்டுப்பாடுகளுக்கும் வரைக்கட்டுகளுக்கும் உட்பட்டு வழங்கப்படலாகும் என்பது, உரிமம் பெறுநர்களிடமிருந்து காப்புறுதிகள் பெற்றுக்கொள்ளுதல், மற்றும் அத்தகைய உரிமங்களுக்காக வசூலிக்கப்படும் கட்டணங்கள்;

(இ) பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம் ஒன்றை அணுகுவதற்குப் பொதுமக்களுக்குள்ள உரிமை, மற்றும் அதற்கென வசூலிக்கப்பட வேண்டிய கட்டணம், ஏதேனும் இருப்பின அத்தக் கட்டணம்;

- (ஈ) பிரிவு 23இன் உட்பிரிவு (1)இன் கூறு (அ)இன்படியான தொல்பொருளாய்வு அலுவலர் ஒருவரின் அல்லது உரிமம் பெற்றுநர் ஒருவரின் அறிக்கையின் படிவம் மற்றும் உள்ளடக்கங்கள்;
- (உ) பிரிவு 19இன் படியான அல்லது பிரிவு 25இன்படியான அனுமதிக்காக எந்தப் படிவத்தில் விண்ணப்பங்கள் செய்யப்படலாகுமோ அந்தப்படிவம், மற்றும் அவற்றில் அடங்கியிருக்க வேண்டிய விவரங்கள்;
- (ஊ) இந்தச் சட்டத்தின்படி மேல்முறையீடுகளைச் செய்வதற்கான வடிவமும் வணயமும், மற்றும் அவை எந்தக்காலத்திற்குள் செய்யப்படலாகுமோ அந்தக்காலம்;
- (எ) இந்தச் சட்டத்தின்படியான ஆணை அல்லது அறிவிப்பு எதையும் சார்வு செய்யும் முறை;
- (ஏ) தொல்பொருள் ஆய்வு நோக்கங்களுக்காக, அகழாய்வுகளும் அதைப்போன்ற பிற நடவடிக்கைகளும் எந்த முறையில் மேற்கொள்ளப்படலாகுமோ அந்த முறை;
- (ஐ) தொல்பொருள் ஆய்வு நோக்கங்களுக்காக, அகழாய்வுகளும் அதைப்போன்ற பிற நடவடிக்கைகளும் எந்த முறையில் மேற்கொள்ளப்படலாகுமோ அந்த முறை;
- (3) இந்தப் பிரிவின்படி வகுக்கப்பட்ட விதி எதுவும், அதன் மீறுகையானது,—
- (i) உட்பிரிவு (2)இன் கூறு (அ) குறித்து வகுக்கப்பட்ட விதி ஒன்றைப் பொறுத்த மட்டில், மூன்று மாதங்கள் வரை நீடிக்கலாகும் சிறைத்தண்டனையோ, ஐயாயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதமோ அல்லது இரண்டுமோ;
- (ii) உட்பிரிவு (2)இன்கூறு (ஆ) குறித்து வகுக்கப்பட்ட விதி ஒன்றைப்பொறுத்தமட்டில், ஐயாயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதம்.
- (iii) உட்பிரிவு (2)இன் கூறு (இ) குறித்து வகுக்கப்பட்ட விதி ஒன்றைப் பொறுத்த மட்டில், ஐந்தாறு ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதம்.

விதித்துத் தண்டிக்கப்படத் தக்கதென வகை செய்யலாம்.

(4) இந்தப் பிரிவின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகள் அனைத்தும், அவை வகுக்கப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், குறைந்தது முப்பது நாட்களுக்குள் நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும் வைக்கப்படுதல் வேண்டும், மற்றும், அவை அவ்வாறு வைக்கப்படும் கூட்டத் தொடரிலோ அல்லது உடனடியாகத் தொடர்ந்து வரும் கூட்டத் தொடரிலோ நாடாளுமன்றம் செய்யலாகும் மாற்றமைவுகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும்.

நீக்கறவும்
காப்புரைகளும்.

39. (1) தொன்மையான வரலாற்று நினைவுச் சின்னங்கள் தொல் பொருளாய்விடங்கள் மற்றும் சிதைவுகள் (தேசிய முக்கியத்துவ விளம்புகை) சட்டம், 1951, மாநிலங்கள் மறு அமைப்புச் சட்டம், 1956இன் பிரிவு 126, இதன் வாயிலாக நீக்கறவு செய்யப்படுகிறது. (71/1951) (37/1956)

(2) இந்தச் சட்டத்தினாலோ அல்லது அதன் வழியாலோ தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையென விளம்புகை செய்யப்பட்ட தொன்மையான வரலாற்று நினைவுச் சின்னங்கள், தொல்பொருள் ஆய்விடங்கள் மற்றும் சிதைவுகளைப் பொறுத்து, இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்க நிலைக்கு முன்பு செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யாமல் விடப்பட்ட செயல்களைப்பொறுத்துத் தவிர, தொன்மையான நினைவுச் சின்னங்கள் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1904 செல்திறம் அற்றுப் போகும். (7/1904)